

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

1102/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"ג-2023

תיקון סעיף 173 ב-1. בפקודת העיריות¹, בסעיף 173 –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) בקרב עובדי עירייה, בכלל המשרות והדירוגים, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן האוכלוסייה הערבית או בן העדה הדרוזית או הצ'רקסית (בסעיף זה – ייצוג הולם); הוראות סעיף זה יחולו לגבי בני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית בעירייה שבתחומה למעלה מעשירית מהתושבים אך לא יותר ממחציתם הם בני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית לפי העניין."

(2) בסעיף קטן (ו)(2) במקום "של בן העדה הדרוזית" יבוא "של האוכלוסייה הערבית או בן העדה הדרוזית או הצ'רקסית".

דברי הסבר

בדוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 2008 נכתב כי "בכל הרשויות המקומיות (המעורבות) שמסרו נתונים, פרט לחיפה, שיעור הערבים בכלל העובדים נמוך במידה ניכרת משיעורם באוכלוסייה". מחקר נוסף של המכון הישראלי לדמוקרטיה מ-2018 אומנם הראה שיפור קל בנתונים, אך הראה שרוב הערים המעורבות עדיין רחוקות מאוד מהלימה של אחוז האוכלוסייה הערבית לייצוגם בעיריות. כך למשל, 31% מתושבי עכו הם ערבים עם רק 20% ייצוג בעירייה, 30% מתושבי לוד הם ערבים עם 13% ייצוג בעירייה, ו-24% מתושבי נוף הגליל הם ערבים עם פחות מ-5% ייצוג בעירייה. בדרגי קבלת ההחלטות המצב עגום עוד יותר. את חלק הארי של הדרגים הבכירים בעיריות מעורבות מאיישים יהודים. רק כ-5% מכלל התפקידים הבכירים (מנכ"ל, יועמ"ש, מבקר העירייה, גזבר ומהנדס) בערים המעורבות מאוישים על ידי ערבים, כשברוב העיריות אין ייצוג כלל לערבים בתפקידים הנ"ל.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

מחקרים אקדמיים רבים ביססו שישנו קשר ישיר בין תת-ייצוג וההזדהות מתפקידי ניהול של אוכלוסיות מיעוט ברשויות המקומיות, לבין ההזדהות של השכונות בערים הללו ולמתחים שנוצרים בין הרוב למיעוט בעיר. הערים המעורבות הן התקווה הגדולה לשותפות יהודית-ערבית בישראל, אבל עירייה שאין בה ייצוג של החברה הערבית לא תהיה קשובה לצרכיה, ותמשיך לייצר תחושת ניכור בקרב אזרחיה. מטרת הצעת החוק היא לחייב ייצוג הולם לכלל אזרחים הערבים בקרב עובדים בעיריות בכלל הדרגים, וזאת בדומה להוראות החוק הקיימות לגבי נשים, אנשים עם מוגבלויות, בני העדה האתיופית והאוכלוסייה הדרוזית.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2252).

הצעת החוק זוהי לפ/24/2252 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)